

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דני דנון

פ/25/3720

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הפגנה ליד בתי מגורים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 83 בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 83, אחרי ההגדרה "אסיפה" יבוא :

"הפגנה ליד בית מגורים" – אסיפה או תהלוכה בכל היקף משתתפים ליד בית מגורים של עובד מדינה לרבות נבחר ציבור, שמטרתה למחות נגד מעשה של עובד מדינה לרבות נבחר ציבור או לגרום לו לעשות מעשה או להימנע מעשיית מעשה, בעניין הנוגע לביצוע תפקידו הציבורי או לשירות שהוא נותן לציבור, או משמרת מחאה."

2. בסעיף 84 לפקודה, בסעיף קטן (א), במקום "הביטחון הציבורי או הסדר הציבורי" יבוא "הביטחון הציבורי, הסדר הציבורי, שמירה על פרטיותו של אדם בביתו או מניעת הטרדה והתנכלות", במקום "אסיפה או תהלוכה" יבוא "אסיפה, תהלוכה או הפגנה ליד בית מגורים" ואחרי "האסיפה או התהלוכה" יבוא "האסיפה, התהלוכה או ההפגנה ליד בית מגורים."

3. אחרי סעיף 85 לפקודה יבוא :

"סייגים ותנאים 85א. (א) מפקד המחוז לא ייתן רישיון לפי סעיף 85 למתן רישיון לקיום הפגנה ליד בית מגורים, אלא אם כן נוכח כי הפגנה ליד בית מגורים לא ניתנת לקיימה במקום מתאים אחר."

(ב) החליט מפקד המחוז לתת רישיון, לפי סעיף 85, לקיום הפגנה ליד בית מגורים, יקבע תנאים ברישיון, ובין השאר תנאים בעניינים אלה :

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

(1) מועד קיום ההפגנה ומשכה ;

(2) המרחק מבית המגורים, ובלבד שלא יפחת מ-500 מטרים ;

(3) מספר האנשים המרבי שישתתפו בהפגנה.

(ג) בקביעת תנאים ברישיון, כאמור בסעיף קטן (ב), ישקול מפקד המחוז, בין השאר, את אלה :

(1) מידת הפגיעה בפרטיות ובחופש התנועה של האדם שכלפיו מופנית ההפגנה ליד בית מגורים, ושל בני משפחתו, והמטרד שעשוי להיגרם לו ולבני משפחתו כתוצאה מקיום ההפגנה כאמור, וכן מידת הפגיעה והמטרד שעשויים להיגרם לאנשים אחרים המתגוררים באותו בית מגורים או בסמוך לו ;

(2) קיומן של הפגנות ליד בית מגורים בסמוך לאותו בית מגורים, תדירותן, אופיין והיקפן".

ד ב ר י ה ס ב ר

החופש להפגין מהווה זכות יסוד כחלק מחופש הביטוי. עם זאת, בדומה לזכויות יסוד אחרות, גם חירות זו אינה מוחלטת. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – הפקודה) נקבעה החובה לקבל רישיון לאסיפה, כאשר ההתקהלות היא של חמישים איש או יותר, המתאספים כדי לשמוע נאום או הרצאה על נושא מדיני או כדי לדון בנושא כזה. חובת רישיון דומה קיימת לגבי תהלוכה של חמישים איש או יותר. אסיפה או תהלוכה של פחות מחמישים איש אינה טעונה רישיון.

אלא שכאמור זכות ההפגנה אינה זכות מוחלטת. זכות מקבילה היא זכותו של אדם לפרטיותו בביתו. גם זכות זו הוכרה כזכות חוקתית בעלת משקל דומה. כחלק מכך, זכותו של האדם שלא להיות מוטרד ולא לסבול מהתנכלות ומאיומים.

בהפגנות מול בתי נבחר הציבור יש משום ניצול היכולת להפעיל לחץ פיזי נפשי אנטי-דמוקרטי על איש הציבור בני משפחתו, ושכניו, מבלי לבחול מי עומד מול המפגינים, הגם כאשר מדובר בילדיו או זוגתו של נבחר הציבור.

לא ניתן להסכים למצב בו עובדי מדינה ונבחר הציבור נאלצים להתמודד עם הפגנות אלימות, התנכלויות ואיומים מחוץ לבתיהם, מול משפחותיהם ואף ביחס למשפחותיהם. מציאות זו עשויה לפגוע

בעצמאות עובדי המדינה ונבחר הציבור לגבש את שיקול דעתם וכן במוטיבציה להתגייס לשירות המדינה ולהישאר בו. מטרת ההפגנות במקרים אלו אינה לממש את האינטרסים הלגיטימיים הגלומים בחופש הביטוי, אלא להפעיל לחץ בלתי לגיטימי ולגרום טרדה לאדם שהוא מושא ההפגנה תוך גרימת נזק לבני משפחתו ולשכניו.

הצעת החוק מבקשת לאזן בין הזכות לחופש הביטוי בדרך של הפגנה לבין זכותו של עובד שירות המדינה ונבחר הציבור, בני משפחתם ושכניהם לפרטיות ולמניעת הטרדתם כאשר הם בביתם. זאת באמצעות נוסחת איזון המאמצת את דעת הרוב בבג"ץ 2481/93 דין נ' וילק לפיו בהתקיים חלופה מתאימה לקיום הפגנה ליד בית מגורים לא תותר קיומה של הפגנה שמטרתה למחות נגד מעשה של עובד שירות המדינה או נבחר הציבור המתגורר בבית המגורים או לגרום לו לעשות מעשה או להימנע מעשייתו בעניין הנוגע לביצוע תפקידו הציבורי או לשירות שהוא נותן לציבור.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/281/25) ועל ידי חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי (פ/3632/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)